

Số: 36 /TTr-KTHTĐT

Sa Pa, ngày 24 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất đối với 06 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức để thực hiện dự án: Trường TH&THCS Lê Văn Tám.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Sa Pa.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND ngày 10/03/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 06/06/2023 của UBND tỉnh Lào Cai Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Trường TH&THCS Lê Văn Tám, thị xã Sa Pa;

Căn cứ bản trích lục và chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính của Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã Sa Pa.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đề nghị UBND phường Sa Pa xem xét thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường TH&THCS Lê Văn Tám. Cụ thể như sau:

1. Thu hồi đất của 06 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức.

- Tổng diện tích thu hồi: **6.055,0 m²**, trong đó:

+ Đất trồng cây hằng năm khác (HNK): 2.421,1 m²

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 1.238,2 m²

+ Đất ở đô thị (ODT): 4,6 m²

+ Đất thủy lợi (DTL): 11,2 m²

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD): 2.379,9 m²

(Có trích lục bản đồ địa chính và danh sách chi tiết kèm theo)

Vị trí thửa đất thu hồi: TDP Hàm Rồng 4, Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Trường TH&THCS Lê Văn Tám theo Khoản 12, Điều 79 Luật Đất đai năm 2024.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Kể từ khi nhận được Thông báo đến khi thực hiện xong công tác kiểm đếm. Dự kiến trong thời gian bắt đầu từ tháng 8/2025 đến tháng 12/2025, (thời gian cụ thể theo Giấy mời hoặc Thông báo của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sa Pa).

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư.

- Dự kiến trong thời gian bắt đầu từ tháng 01/2026 đến tháng 5/2026.

- Bố trí TĐC (nếu có): Theo quy định pháp luật. Vị trí tại Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc.

- Các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sa Pa thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê, kiểm đếm đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND phường Sa Pa xem xét, ban hành thông báo thu hồi đất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Cần Xuân Trọng